

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2471/2535

นางบุญตาหรือสุนีย์ นนทะข

โจทก์

นายสำเริง ดำเนินผล

จำเลย

นายสำเริง ดำเนินผล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ในคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1557(3) คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับการจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กแก่โจทก์จำเลยจึงไม่จำเป็นต้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา

ความว่า จำเลยยื่นฎีกามีทางชนะคดีโจทก์ในชั้นฎีกา โปรดอนุญาตขอทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้านพันกำหนด ศาลสั่งรับเป็นเพียงคำแถลง (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าเด็กหญิงบัว นนทะ เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลย ให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงบัว นนทะ แก่โจทก์จำนวน 294,000 บาท

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109, 111)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ขูเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลักทรัพย์มาวางประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 75, 86, 92 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

ในคดีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายมีผลนับแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1557(3) คดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ยังไม่อาจบังคับคดีเกี่ยวกับรายจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงบัว นนทะแก่โจทก์จำเลยไม่จำเป็นต้องขอขูเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ยงยุทธ ธารีสาร-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ